

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4882/2541

นางเลขา สุวรรณโณ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 40, มาตรา 40 (4) (ก), มาตรา 57 ตี, มาตรา 57 เบญจ

โจทก์ซึ่งเป็นหญิงมีสามีสามารถแยกยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้แต่เฉพาะใน ส่วนของเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น ส่วนเงินได้ของโจทก์ตามมาตรา 40 (4) (ก) นั้น ถือเป็นเงินได้ของสามีโจทก์ และสามีโจทก์มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การยื่นรายการและเสียภาษี แม้โจทก์จะแยกยื่นรายการเพื่อเสียภาษี การแยกยื่น ของโจทก์ต้องไม่ทำให้ภาษีที่ต้องเสียเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โจทก์ต้องนำเงินได้พึง ประเมินของโจทก์ตาม ป.รษฎากร มาตรา 40 (4) (ก) ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้กับ เงินได้ของสามีโจทก์

โจทก์ซึ่งเป็นหญิงมีสามีสามารถแยกยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้แต่เฉพาะใน ส่วนของเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น ส่วนเงินได้ของโจทก์ตามมาตรา 40 (4) (ก) นั้น ถือเป็นเงินได้ของสามีโจทก์ และสามีโจทก์มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การยื่นรายการและเสียภาษี แม้โจทก์จะแยกยื่นรายการเพื่อเสียภาษี การแยกยื่น ของโจทก์ต้องไม่ทำให้ภาษีที่ต้องเสียเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โจทก์ต้องนำเงินได้พึง

ประเมินของโจทก์ตาม ป.ร้ษฎากร มาตรา 40 (4) (ก) ไปรวมคํานวณภาษีเงินได้กับเงินได้ของสามีโจทก์

(สันติ ทักกราล-ยงยุทธ ธารีสาร-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางสาวณัฏชา ตะรุเณทัย
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>